

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1682/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ปรีชา เอี่ยม ทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 277 วรรคหนึ่ง, มาตรา 317 วรรคสาม

จำเลยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีอายุ 5 ปี 4 เดือน 11 วัน ให้ไปเก็บดอกไม้ในสวนแล้วจะให้เงิน ผู้เสียหายหลงเชื่อเดินตามจำเลยไปในสวน จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหาย ดังนี้เป็นกรกระทำที่ปราศจากเหตุอันสมควรพราจากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีไปเสียจากมารดาเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคสาม อีกกระทงหนึ่ง.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277, 317, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3, 9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 6 พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277, 317, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 5 พ.ศ.

2525 มาตรา 3, 9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 6
พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ลงโทษจำคุก
18 ปี และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 ลงโทษจำคุก 10 ปี รวม
โทษจำคุก 28 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 วรรคแรก จำคุก 10 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาพรากผู้เยาว์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาพรากผู้เยาว์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อีกกระทงหนึ่ง

จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '.....เชื่อถือได้มั่นคงโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้เสียหาย
ถูกกระทำชำเราจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำชำเรา....การที่จำเลยใช้อุบายหลอกลวง
ผู้เสียหายให้ไปเก็บดอกไม้ในสวนแล้วจะให้เงิน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเดินตามจำเลย
เข้าไปในสวนแล้ว จำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายจึงเป็นการกระทำที่ปราศจากเหตุ
อันสมควรพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีไปเสียจากมารดาเพื่อการ
อนาจาร จำเลยจึงต้องมีความผิดตามข้อหาฐานนี้ตามที่โจทก์ฟ้องอีกกระทงหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีไปเสีย
จากมารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรและเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 317 วรรคสาม, 91 อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุกอีก 6 ปี รวมโทษจำคุก 10

ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรกแล้ว เป็นโทษจำคุกรวม 16 ปี
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>